



PODER JUDICIÁRIO

Conselho da Justiça Federal

Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

**PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO**

PROCESSO Nº: 2010.71.50.031885-0

ORIGEM : SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO SUL

REQUERENTE : UNIÃO FEDERAL

REQUERIDO : ROSELI DIAS FLECK

RELATORA: JUÍZA FEDERAL MARISA CLÁUDIA GONÇALVES CUCIO

VOTO-EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO NÃO CONHECIDO POR ESTA TURMA NACIONAL PELA AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO.

1. Embargos de declaração opostos pela parte União em face do acórdão proferido por esta Turma Nacional de Uniformização no Agravo Regimental. Alegação, em síntese, de que a multa de em face do intuito protelatório não deve prosperar.

2. Pedido de Uniformização não conhecido ante a ausência de similitude fático-jurídica entre o acórdão vergastado e os paradigmas trazidos à baila pela União.

3. Agravo Regimental não conhecido, eis que interposto em face de acórdão de decisão do colegiado. Aplicação de multa ante o caráter protelatório do recurso.



PODER JUDICIÁRIO
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

4. Contradição inexistente. O acórdão embargado decidiu a questão de forma clara e bem fundamentada, adotando uma linha de raciocínio razoável e coerente.

5. Embargos de Declaração conhecidos, e, no mérito, rejeitados.

ACÓRDÃO

Decidem os membros desta Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, em REJEITAR os embargos de declaração opostos, com base no voto da Juíza Federal Relatora.

Brasília, 12 de junho de 2013.

Documento assinado por **JF 203-Marisa Claudia Gonçalves Cúcio**
Autenticado e registrado sob o n.º **0036.0D99.108B.0000.0150-SRDDJEF3ºR**
(Sistema de Registro de Sentenças e Documentos Digitais - TRF da 3ª Região)

MARISA CLÁUDIA GONÇALVES CUCIO
Juíza Federal Relatora



PODER JUDICIÁRIO
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

CERTIDÃO DE JULGAMENTO

QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO

Presidente da Sessão: MINISTRO ARNALDO ESTEVES LIMA
Subprocurador-Geral da República: ANTÔNIO CARLOS PESSOA LINS
Secretário(a): VIVIANE DA COSTA LEITE

Relator(a): JUÍZA FEDERAL MARISA CLÁUDIA
GONÇALVES CUCIO

Requerente: UNIÃO
Proc./Adv.: PROCURADORIA-GERAL DA UNIÃO

Requerido(a): ROSELI DIAS FLECK
Proc./Adv.: FÁBIO STEFANI
Proc./Adv.: LARISSA F.M. LONGO

Origem: RS - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO
SUL
Proc. Nº.: 2010.71.50.031885-0

CERTIDÃO

Certifico que a Egrégia Turma de Uniformização, ao apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do voto do(a) Juiz(a) Relator(a).

Participaram da Sessão de Julgamento os senhores Juizes Federais Janilson Siqueira, Adel Oliveira, Rogério Alves, Gláucio Maciel, Marisa Cucio, Ana Beatriz Palumbo, Flores da Cunha, André Monteiro, Kyu Soon Lee e Paulo Ernane.

Brasília, 12 de junho de 2013.

VIVIANE DA COSTA LEITE
Secretário(a)



PODER JUDICIÁRIO

Conselho da Justiça Federal

Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais